

1515022-53.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Heloisa Assunção Pereira Pandini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... o réu é reincidente em virtude da prática de crime de roubo, do que se conclui não ser socialmente recomendável a substituição pretendida.

DISPOSITIVO

Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o réu JONATHAN HENRIQUE RODRIGUES a cumprir pena privativa de liberdade correspondente a 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e pagamento de 10 (dez) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515022-53.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515022-53.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2175336/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 25826841 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2175336 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN HENRIQUE RODRIGUES

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Heloisa Assunção Pereira Pandino

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu ilustre membro, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial, ofereceu denúncia em face de JONATHAN HENRIQUE RODRIGUES, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

Ofertada e recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa.

Realizada audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

Eis o breve relato.

Decido.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade do crime ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de reconhecimento de objeto (fls. 20), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 21/22), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria, do mesmo modo, é certa e recai sob o réu.

Ouvida em juízo, a vítima A.M.S. disse que trabalha como motorista pelo aplicativo Uber e, no dia dos fatos, em virtude do sinal vermelho, estava parado na Avenida Rio Branco com um passageiro. Nesse momento, foi surpreendido pelo réu, que colocou a mão dentro do veículo e subtraiu o celular, após o que correu em sentido contrário da rua. Após, aproximadamente, cinco minutos, encontrou o réu nas proximidades. Diante disso, desceu do carro com o passageiro e passou a conversar com o réu. O réu lhe disse que havia jogado o telefone fora, porém a informação era mentirosa. Nesse instante, a polícia militar chegou e abordou o réu. O seu celular foi encontrado no interior das vestes do réu.

A testemunha Henrique Ayres Lessa disse que estava como passageiro em um veículo (uber) em direção à rodoviária. Quando estavam parados no sinal, o rapaz colocou a mão no interior do carro e pegou o celular do motorista. Foi tudo muito rápido. Em seguida, o motorista deu a volta no quarteirão, para tentar encontrar o réu. Tão logo fizeram isso, viram o réu andando pela rua. Identificaram o réu pelas roupas e pela maneira de andar. Diante disso, saiu do carro e segurou o rapaz. Nesse instante, o motorista tentou agredi-lo, porém o impediu. A polícia chegou em instantes e efetuou a prisão em flagrante do réu. Em audiência, reconheceu o réu como sendo o autor do delito.

O policial militar Rafael Ferreira Santos disse que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu tentando se desvencilhar de um rapaz. Após a abordagem, souberam do furto. A vítima lhe narrou que o réu teria pegado o celular do interior de seu veículo. Encontraram o celular na cintura do réu, mais precisamente no interior do shorts.

Em seu interrogatório, o réu confessou os fatos. Disse que havia bebido no dia e por isso saiu de casa. Havia três dias que estava fora de casa. Estava sem dinheiro e viu crimes semelhantes. Por isso, colocou a mão no interior do veículo da vítima e pegou o celular. Logo após, foi abordado pela vítima. O telefone da vítima estava no bolso traseiro de sua bermuda.

Quanto ao valor da confissão judicial, já asseverou o Supremo Tribunal Federal: "As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais" (STF, 2ª Turma, Rec. Crim. 1.312/RJ, Rel. Min. Cordeiro Guerra, in RTJ, 88/371).

Ainda, nesse mesmo sentido:

"A confissão em juízo evidencia a responsabilidade criminal de quem a prestou e constitui elemento seguro de convencimento, máxima quando prestigiada por outros fatores probatórios idôneos" (TACrim/SP; Rel. HAROLDO LUZ - RJDTACPIM 30/263). Não bastasse a confissão ofertada espontaneamente, esta foi devidamente corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A vítima relatou com detalhes como os fatos ocorreram e confirmou que encontrou o seu celular na posse do réu, o que foi confirmado pelo testemunho do policial militar.

Por sua vez, a testemunha Henrique, além de narrar como os fatos se deram, reconheceu o réu como sendo o autor do crime.

O crime foi consumado. Pacífica a adoção pelos Tribunais Superiores da Teoria da Apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual o crime de furto consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se por longo ou breve espaço de tempo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica da res.

Assim, comprovada a responsabilidade penal do acusado, passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, levando em conta as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, tendo em vista a ausência de

circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Por serem igualmente preponderantes, compenso-as e mantenho a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Fixo o valor da multa no patamar unitário mínimo, diante da ausência de informações quanto às condições econômicas do réu.

Em razão da reincidência do réu, fixo o regime SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme permissão do artigo 33, §3º, do Código Penal, corroborado pela súmula nº 269, do STJ.

Deixo de aplicar o parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, pois a individualização da pena exige, para além do critério temporal, a análise de elementos subjetivos a cujo respeito somente o juízo da execução possui dados informativos. Além disso, a aplicação do dispositivo sem maiores cautelas implicaria violação ao princípio da isonomia, por tratar de maneira diversa aquele que respondeu o processo em liberdade em comparação com aquele que foi preso no seu curso, permitindo uma progressão de pena antecipada àquele que foi preso provisoriamente com base apenas em requisito temporal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por substitutiva de direitos, haja vista ausência de requisito subjetivo (CP, art. 44, inciso II). Pela mesma razão, incabível a suspensão condicional da pena (CP, art. 77, inciso I). Ressalto que o réu é reincidente em virtude da prática de crime de roubo, do que se conclui não ser socialmente recomendável a substituição pretendida.

DISPOSITIVO

Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o réu JONATHAN HENRIQUE RODRIGUES a cumprir pena privativa de liberdade correspondente a 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, por ter incidido na figura típica do artigo 155, caput, do Código Penal.

Considerando o regime que lhe foi aplicado, não se afigura proporcional a manutenção de sua custódia cautelar, motivo pelo qual defiro o apelo em liberdade. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado.

Custas ex lege.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: (i) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto pelo artigo 686 do Código de Processo Penal; (ii) expeça-se guia de execução e encaminhe-se ao Juízo da Execução; (iii) comunique-se à Justiça Eleitoral para os efeitos do artigo 15, III, da Constituição Federal e ao IIRGD.

P.I.C.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA